

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3520/2538

นาง สำอางค์ รอดอนันต์
นางสาว ชัชฉวีวรรณ สิทธิโยธิน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 324

ศาลพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยคู่ความตกลงกันให้จำเลยชำระค่าเช่าโดยนำเงินค่าเช่าเข้าบัญชีเงินฝากประจำของว. สามมีโจทก์ที่ธนาคารซึ่งเป็นวิธีการชำระหนี้เพื่อความสะดวกของโจทก์และจำเลยเมื่อจำเลยนำค่าเช่าไปขอชำระให้โจทก์ที่บ้านของโจทก์โดยตรงภายในเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าจำเลยได้ขอปฏิบัติตามชำระหนี้โดยชอบแล้วโจทก์จะปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้หาได้ไม่ถือไม่ได้ว่าจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดโจทก์ไม่อาจขอบังคับคดีแก่จำเลย

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย ต่อมาโจทก์จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นแล้ว ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่า จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาตามยอม โดยไม่โอนเงินเข้าบัญชีตามวันเวลาที่กำหนดในสัญญายอม ขอให้ออกหมายบังคับคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์จำเลยได้ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความ ฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2535 และศาลชั้นต้นได้ พิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นซึ่งตามสัญญาประนีประนอมยอม ความมีข้อตกลงว่าโจทก์ตกลงยินยอมให้จำเลยเช่าที่ดินของโจทก์ต่อไป มีกำหนด ระยะเวลาเช่าและอัตราค่าเช่าตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ได้ทำ สัญญาเช่าและจดทะเบียนการเช่าต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2533 ตามภาพถ่ายสัญญาเช่าที่แนบท้ายสัญญาประนีประนอมยอมความ และตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ข้อ 2 การชำระค่าเช่าให้แก่โจทก์นั้น จำเลย จะชำระให้ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนทุกคราวไป สำหรับค่าเช่าเดือนมิถุนายนถึงเดือน สิงหาคมของทุกปีจำเลยจะชำระให้โจทก์ภายในวันที่ 18 มิถุนายน ส่วนค่าเช่าของ เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์และเดือน มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จำเลยจะชำระให้ล่วงหน้าภายในวันที่ 18 กันยายน 18 ธันวาคม และ 18 มีนาคม ตามลำดับ โดยจะชำระด้วยวิธีโอนเงินค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือนนี้เข้าบัญชีเงินฝากประจำของนายวิชัย รอดอนันต์ ในธนาคารออมสิน สาขา สามพรานจังหวัดนครปฐม บัญชีเลขที่ 020802-3-412103-8 เพื่อชำระให้โจทก์หาก จำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าล่วงหน้าให้โจทก์งดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจที่จะเช่าที่ดินจากโจทก์อีกต่อไป และยอมให้สัญญาเช่าเป็นอันเลิกกันทันที และจำเลย ยอมไปจดทะเบียนถอนสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน 2535 โจทก์ยื่นคำร้องขอออกหมายบังคับคดีโดยอ้างว่าจำเลยไม่โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากของนายวิชัยตามที่ตกลงกันไว้ศาลชั้นต้นสอบถามโจทก์จำเลย แล้ว คู่ความแถลงรับกันว่า ในวันที่ 18 มิถุนายน 2535 เวลา 21 นาฬิกา จำเลยได้นำ ค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือน ไปขอชำระให้ที่บ้านโจทก์ แต่โจทก์ไม่ยอมรับไว้เพราะมิได้นำ เข้าบัญชีเงินฝากในธนาคารตามที่ตกลงกันไว้

พิจาระห์แล้ว มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าให้ โจทก์ตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่ เห็นว่า การที่คู่ความตกลงกันให้จำเลยชำระค่าเช่า โดยนำเงินค่าเช่าเข้าบัญชีเงินฝากประจำของนายวิชัยสามิโจทก์ที่ธนาคารออมสิน สาขาสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นวิธีการชำระหนี้เพื่อความสะดวกของโจทก์และ จำเลย แต่เมื่อจำเลยนำค่าเช่าไปขอชำระให้โจทก์ที่บ้านของโจทก์โดยตรงภายใน เวลาที่กำหนดไว้ถือว่าจำเลยได้ขอปฏิบัติตามการชำระหนี้โดยชอบแล้ว โจทก์จะปฏิเสธ ไม่ยอมรับชำระหนี้หาได้ไม่กรณีนี้ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัด โจทก์ไม่อาจจะ ดำเนินการขอบังคับคดีแก่จำเลย ที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของโจทก์และศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมภาพ โชติกวณิชย์-สมพงษ์ สอนธิเณร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ